

1500819-65.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Quanto ao caminhão M. Benz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500819-65.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500819-65.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114556/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24587664 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2114556 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS CAVEDEM JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu LUIZ CARLOS CAVEDEM JÚNIOR, qualificado nos autos, incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/06, porque, em tese, e no dia 27 de abril de 2022, por volta das 19h44min, na Avenida José Maria Marques de Oliveira, nas imediações do Condomínio Village Haras São Luiz, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado transportava, guardava e trazia consigo, entre Estados da Federação, para entrega a consumo e fornecimento de terceiros, ainda que gratuito, 1.320 porções de cocaína, com peso líquido de 1.350,64g (mil trezentos e cinquenta quilos e seiscentos e quarenta gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 33-37).

O réu foi notificado pessoalmente (fls.130) e apresentou defesa prévia (fls. 125-127).

A denúncia (fls. 104-108 foi recebida em 15 de julho de 2022 (fls. 131-132).

Em fase de instrução processual foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, cinco arroladas pela defesa e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, preliminarmente arguiu nulidade de provas obtidas por meio da atuação da guarda municipal. No mérito, requereu a absolvição, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/06, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Não há qualquer mácula na atuação dos guardas municipais. Cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito. Destaco que o fato de a abordagem ter sido iniciada através de informações de moradores não desqualifica a prova constante dos autos, especialmente diante da atitude suspeita do motorista que, ao perceber a presença da viatura, acelerou o veículo em uma rotatória, vide depoimentos abaixo. Por conseguinte, evidenciada a fundada suspeita, autorizada a medida de revista pessoal e veicular, atuando os guardas municipais em precisa consonância aos ditames legais e constitucionais, arts. 240, § 2 e 244 do CPP, em cotejo com o art. 144 da CF. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida.

Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da

reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.01), boletim de ocorrência (fls.26-28), auto de exibição e apreensão (fl.05-06), auto de constatação preliminar (fls.10-11) e laudo de exame químico toxicológico (fls.157-159) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Diego Guiaro de Moraes e Eduardo Henrique Aparecido e Sousa, testemunhas de acusação, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento pela Avenida José Maria Marques de Oliveira, quando visualizaram um caminhão Mercedes Benz L1620. O motorista, ao perceber a presença da viatura, acelerou o veículo em uma rotatória. Tinham informações anteriores de moradores do bairro Santa Cruz, que um caminhão Mercedes Benz L1620 estaria transportando drogas na cidade de Salto. Aproximaram-se do caminhão e verificaram que a placa coincidia com o da denúncia e realizaram sua abordagem. Durante revista pessoal do motorista, identificado como Luis Carlos Cavedem Junior, nada de ilícito foi encontrado .

Questionado se teria algo de ilícito no caminhão, confessou que estava transportando drogas ilícitas, cocaína, no meio da "sacaria" de milho, que ganharia 5 mil reais para efetuar o transporte e que trazia a droga do Estado do Mato Grosso e deixaria em um posto da cidade de Salto. Receberia a recompensa em Salto. Não informou qual era o posto e quem iria buscar a droga. Durante a busca na carga de milho, tiraram a primeira sacaria e já visualizaram o entorpecente (quarenta e quatro fardos, com trinta tijolos de cocaína cada um, totalizando mil trezentos e vinte tijolos onde, em quilos, deu uma tonelada e quatrocentos quilos aproximadamente). Localizaram R\$200,00 (duzentos reais) em dinheiro, no painel do caminhão, um aparelho celular Samsung, o qual assumiu a propriedade e um aparelho celular Iphone, no porta luvas, o qual negou a propriedade. O caminhão estava no nome dele. O réu era morador do bairro Santa Cruz, em Salto (íntegra fls. 210-221).

A testemunha da defesa Ewerton Willian Ribeiro Cardoso, em Juízo, disse que conhece Luiz há mais de seis anos, já estudaram juntos, é amigo da filha mais velha do réu e frequenta sua casa. Desde quando o conhece Luiz é caminhoneiro, trabalhador, sustenta a família e moram de aluguel. Nunca soube de seu envolvimento com drogas. Não sabe dizer se ele passava por dificuldades financeiras (íntegra às fls. 222-227).

O réu Luiz Carlos Cavedem Júnior, interrogado judicialmente assumiu o transporte da droga, mas nega ter atravessado os estados de Mato Grosso e São Paulo com o entorpecente. Disse que carregou o caminhão com carga de milho em Primavera do Leste, Mato Grosso, parou um posto de combustível em Jales, estado de São Paulo, por volta das 9 horas da manhã do dia 27 de abril. Dois rapazes pegaram o caminhão e devolveram com o entorpecente. Não conhecia os indivíduos. Receberia R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte. Deixaria o caminhão em um posto de combustível em Salto. Os ocupantes dos dois veículos que estavam na escolta descarregariam os entorpecentes. Foi a segunda vez que transportou drogas. De Jales a Salto os integrantes da escolta passavam as informações. (íntegra às fls. 233-238).

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu transportava, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento de terceiros mais de uma tonelada de cocaína em meio a carga de milho. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Finalmente, não há qualquer indício de prova

que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

O laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 188-197) confirma que o réu realizou o transporte da droga para entrega a consumo e fornecimento de terceiros, com intuito de comercialização. Há conversas relacionadas com a natureza do delito, realizadas por meio do aplicativo "Whatsapp", entre o usuário do aparelho celular periciado, conta associada ao número "5511955202555" identificado como "Junior" e o contato associado ao número "5511948215838", identificado como "fabio tereram", dentre elas, no dia 27/04/2022 às 16h35min, Júnior:

"Positivo, ganha vinte e cinco e o caminhão é dos cara né. Aí chega lá, também já cheguei lá, nem descarrega e o dinheiro já tá na conta já. Aí é bom, o que sobra do frete nós pega, tem vez que nós abastece. Agora eles tavam querendo que nos abasteça com o dinheiro do frete. Aí mesmo assim, tô precisando de dinheiro para abastecer, tô sem dinheiro, aí pega o dinheiro aí né". [...] "Pro Rio não desce. É só lá para Sobral lá né, no porto. Aí chega lá, descarrega no barracão e os cara depois joga pro navio. Na hora que você quiser, vai ter direto, vai ter né. Parece que eu chegar lá, vai mandar esse caminhão embora, vai vender e vai pegar outro. Vamos ver se vai mesmo. Aí, mas daí o 'Re' já vai vir subir para pegar outra. Ou se demorar para mandar essa, aí você estuda aí. Mas tem que ir de boa Fábio. Eu tô indo com excesso mano, quinze mil de milho, mais mil e quatrocentos quilo desse negócio, aí mil do graneleiro. Tô indo com três e meio de excesso, furei aí tudo as balanças aí. Fabio Tereram: "Positivo né, carga valiosa né. Carga valiosa. Seguir as regras do trânsito aí pra não dar problema né. Júnior: "É positivo é. Aqui tem valor. Rapaz, aqui acho que tem uns b, é bilhão, nem milhão é, é bilhão. Você tá doido". Júnior: "Positivo Fábio, o 'Re' também tá. Na verdade era para mim começar a primeira. Daí ele falou, não vou não. Aí eu falei pra ele, ele ficou com medo. Aí falei, vamo eu vou também. Aí eu não vim, daí ele foi. Aí ficou bravo. Que daí eu vim e os caras já deu o caminhão para mim vim já e daí ele ficou entendeu? Aí se lascou. Eu tô fazendo a segunda com essa aqui. A primeira paguei minhas contas, fui para praia, torrei tudo o dinheiro. Não é torrei, adiantei tudo minhas contas né. Agora essa aqui já é para ficar mais suave (fls.191-192).

Já em conversa entre o usuário do aparelho celular periciado, conta associada ao número 5511955202555" identificado como "Junior" e o contato associado ao número "5511934120482", identificado como "Jesus E o Caminho" é possível verificar o ajuste de entrega da carga em um barracão em Salto. "Jesus E o Caminho": "Ou, deixa eu falar pra você. você consegue colocar de ré pra nós aqui? Vai entrar só um pedaço de ré nesse portão aqui. O negócio tá muito com meio, tá mais para traseira, como é que tá? Não tem impiliadera (sic). Aqui no marco irmão do wília" Júnior: "Ah, positivo, e onde que é o barracão dele? Depois manda a localização para mim. [...] (fls. 192-193).

Certo é que as circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelo depoimentos das testemunhas e laudo pericial fls. 188-197 que apontou conversas relacionadas com o cometimento do delito, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, registro que o réu não confessou os fatos, portanto, não incide a atenuante, nos termos da súmula 545 do STJ. Friso que o acusado foi preso em flagrante, portanto, não poderia alegar que não transportava a droga no caminhão. O réu em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos, não indicou quais pessoas forneceram a droga transportadas e participaram da escolta criminosa, muito menos quem receberia a grande quantidade de entorpecente em Salto/SP. E ainda mentiu ao afirmar que a droga foi entregue em Jales, com o claro

objetivo de afastar a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, vide laudo em fls. 195 que atesta que ele esteve no Mato Grosso. Mentiu também ao dizer que entregaria a droga em um posto de gasolina, agindo no intuito de beneficiar os comparsas, sendo que a transcrição de fls. 192-193 esclarece que a droga seria entregue em barracão.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. A quantidade de drogas apreendida é bastante expressiva: 1.350,64g (mil trezentos e cinquenta quilos e seiscentos e quarenta gramas) de cocaína e, considerando o laudo pericial realizado no aparelho celular e respectivas conversas transcritas, tem-se que o réu transportou mais de uma tonelada de cocaína do Mato Grosso para a cidade de Salto/SP, o que já demonstra a sua proximidade com o grupo criminoso, afinal tal quantidade de droga não seria entregue a pessoa que não fosse ligada à organização criminosa. Além disso, o réu explica como funciona o transporte criminoso, tenta convencer terceira pessoa a também participar do esquema (fls. 191) e afirma não ter sido a primeira vez que transportou droga no caminhão (fls. 192), tudo a demonstrar que o crime cometido não se trata de fato isolado na vida do réu e que ele integra a associação criminosa.

Em que pese a negativa pelo acusado, a causa de aumento de pena do tráfico entre Estados da Federação restou comprovada pela localização do aparelho de celular Samsung, o qual três dias anteriores a apreensão, encontrava-se nas proximidades do aeroporto de Primavera do Leste/MT (fls. 195), o que indica que o entorpecente apreendido era oriundo de outro Estado. Diante disso, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/06.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar epercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Quanto ao caminhão M. Benz apreendido nos autos, restou demonstrado pelo conjunto probatório que embora fosse propriedade de terceiro (fls. 26), o réu exercia posse direta sobre bem e o utilizava para o transporte dos entorpecentes e disse que o caminhão era fornecido pela organização criminosa (fls.191). Desta forma, com fundamento no art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91 inc. II a do Código Penal, tratando-se de inequívoco veículo utilizado para a prática do tráfico, decreto a perda do referido veículo (Caminhão M.BENZ/L 1620, placa KDK9F76, Chassi: 9BM695014WB163895). Ademais, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006) e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos celulares Samsung SM-A505GT (Galaxy A50), Apple Iphone SE e da

importância em dinheiro pertencentes ao réu, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, tem-se que o tipo de droga (cocaína) mais pernicioso ao usuário, deve ser valorada negativamente, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime devem ser valorados negativamente, considerando que o acusado transportou a droga em caminhão, ocultada em carga de milho, dificultando a ação das autoridades, razão pela qual fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Sem atenuantes e agravantes a considerar.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/06, fixo a pena em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 793 dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime é o fechado (artigo 33, §3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUIZ CARLOS CAVEDEM JÚNIOR; na pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 793 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu permaneceu preso no curso do processo e, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido.

Decreto o perdimento do veículo (Caminhão M.BENZ/L 1620, placa KDK9F76, Chassi: 9BM695014WB163895), dos celulares (Samsung SM-A505GT (Galaxy A50) e Apple Iphone SE) e da importância em dinheiro pertencentes ao réu, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA